



DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IDENTIFICAR CONDUCTAS DE ACOSO Y VIOLENCIA ANTES DE QUE SE CONVIERTAN EN SITUACIONES CRÍTICAS.

PROMOVER LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES SOBRE ESTOS TEMAS.

PROTECCIÓN INTEGRAL:

PROVEER MECANISMOS DE PROTECCIÓN QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL DEL TRABAJADOR.

ESTABLECER PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN INMEDIATA Y MEDIDAS DE CONTENCIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO.

SANCIÓN Y RESPONSABILIDAD:

DETERMINAR UN MARCO SANCIONADOR CLARO QUE CONTEMPLA TANTO SANCIONES ADMINISTRATIVAS COMO LEGALES.

FOMENTAR UNA CULTURA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN.

FOMENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL:

PROMOVER VALORES DE RESPETO, INCLUSIÓN Y EQUIDAD DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES.

INCENTIVAR LA CREACIÓN DE ENTORNOS LABORALES COLABORATIVOS Y SALUDABLES.

1.3. IMPORTANCIA DE LA NORMATIVA EN LA PREVENCIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA LABORAL

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIA COLECTIVA:
LA LEY IMPULSA CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN QUE FACILITAN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE COMPORTAMIENTOS INAPROPIADOS Y REFUERZAN LA IMPORTANCIA DE UN CLIMA LABORAL SANO.

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS:
SE ESTABLECEN DIRECTRICES CLARAS PARA LA ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE ACOSO, LO QUE PERMITE UNA RESPUESTA ORGANIZADA Y COHERENTE ANTE CUALQUIER DENUNCIA.

FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA INSTITUCIONAL:
AL CONTAR CON CANALES DE DENUNCIA PROTEGIDOS Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN EFECTIVOS, SE CREA UN AMBIENTE EN EL QUE LOS TRABAJADORES SE SIENTEN RESPALDADOS Y SEGUROS.

1.4. IMPACTO EN EL ÁMBITO LABORAL PÚBLICO Y PRIVADO

SECTOR PÚBLICO:

REVISIÓN Y AJUSTE DE POLÍTICAS INTERNAS EN ORGANISMOS ESTATALES.

INCORPORACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES.

EJEMPLO PRÁCTICO: IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS DE ÉTICA Y PROTOCOLOS DE DENUNCIA EN MINISTERIOS Y MUNICIPALIDADES.

SECTOR PRIVADO:

LAS EMPRESAS DEBEN ACTUALIZAR SUS CÓDIGOS DE CONDUCTA Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA ALINEARSE A LAS NUEVAS EXIGENCIAS LEGALES.

IMPACTO POSITIVO EN LA IMAGEN CORPORATIVA Y EN LA RETENCIÓN DE TALENTO HUMANO.

CASO DE ESTUDIO: ANÁLISIS DE EMPRESAS QUE HAN FORTALECIDO SU CLIMA ORGANIZACIONAL TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY KARIN.

2. FUNDAMENTOS LEGALES Y RELACIÓN CON OTRAS NORMATIVAS

2.1. MODIFICACIONES AL CÓDIGO DEL TRABAJO

ACTUALIZACIÓN

LA INTEGRACIÓN DE LA LEY KARIN EN EL MARCO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO IMPLICÓ LA REDEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y LA INCORPORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL MANEJO DE DENUNCIAS DE ACOSO Y VIOLENCIA.

NORMATIVA:

ASPECTOS RELEVANTES:

DEFINICIÓN LEGAL DE ACOSO LABORAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO.

INCLUSIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS OBLIGATORIAS Y LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR Y REGISTRAR INCIDENTES.

IMPACTO EN LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y EN LAS POLÍTICAS INTERNAS DE RECURSOS HUMANOS.

2.2. RELACIÓN CON LA LEY N° 20.607 SOBRE ACOSO LABORAL

COMPLEMENTARIEDAD

Y

PROFUNDIZACIÓN:

AUNQUE LA LEY N° 20.607 INTRODUJO MEDIDAS PARA ABORDAR EL ACOSO LABORAL, LA LEY KARIN AMPLÍA EL ESPECTRO AL INCLUIR NUEVAS MODALIDADES DE ABUSO Y AL FORTALECER LOS MECANISMOS DE DENUNCIA Y SANCIÓN.

DIFERENCIAS Y AVANCES:

MAYOR ÉNFASIS EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DEL TRABAJADOR.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN MÁS DEFINIDOS Y SANCIONES MÁS ESTRUCTURADAS.

EJEMPLO COMPARATIVO: DIFERENCIAS EN LA DEFINICIÓN Y PENALIZACIÓN DE CONDUCTAS EN AMBAS LEYES.

2.3. RELACIÓN CON LA LEY N° 21.015 SOBRE INCLUSIÓN LABORAL Y DISCRIMINACIÓN

SINERGIA

NORMATIVA:

LA LEY KARIN Y LA LEY N° 21.015 SE COMPLEMENTAN PARA ASEGURAR UN ENTORNO LABORAL INCLUSIVO Y LIBRE DE DISCRIMINACIÓN, DONDE LA DIVERSIDAD SE RECONOCE Y RESPETA.

ESTRATEGIAS COMUNES:

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

ELIMINACIÓN DE BARRERAS QUE AFECTEN LA INTEGRACIÓN DE GRUPOS MINORITARIOS O VULNERABLES.

EJERCICIOS PRÁCTICOS: TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL.

2.4. CONEXIÓN CON TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS LABORALES Y DERECHOS HUMANOS

ADOPCIÓN

DE

ESTÁNDARES

INTERNACIONALES:

LA LEY KARIN SE INSPIRA EN LAS DIRECTRICES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES COMO LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).

BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN INTERNACIONAL:

ALINEACIÓN CON PRÁCTICAS GLOBALES QUE PROMUEVEN EL RESPETO Y LA DIGNIDAD EN EL TRABAJO.

FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INTERNACIONAL DEL PAÍS EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES.

DEBATE Y ANÁLISIS: REVISIÓN DE CASOS INTERNACIONALES Y SU IMPACTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.

3. DEFINICIÓN Y TIPOS DE ACOSO Y VIOLENCIA LABORAL

3.1. ACOSO LABORAL

DEFINICIÓN

AMPLIADA:

SE ENTIENDE POR ACOSO LABORAL TODA CONDUCTA QUE, DE MANERA SISTEMÁTICA Y REITERADA, BUSCA INTIMIDAR, HUMILLAR O DESESTABILIZAR EMOCIONALMENTE A UN TRABAJADOR, AFECTANDO SU RENDIMIENTO Y BIENESTAR.

CARACTERÍSTICAS Y EJEMPLOS:

AISLAMIENTO DELIBERADO, ASIGNACIÓN DE TAREAS DEGRADANTES, BURLAS CONSTANTES O DESVALORIZACIÓN DE APORTES PROFESIONALES.

EJEMPLO REAL: ANÁLISIS DE CASOS DOCUMENTADOS Y RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA IDENTIFICAR CONDUCTAS DE ACOSO.

3.2. ACOSO SEXUAL

DEFINICIÓN

Y

MANIFESTACIONES:

SE REFIERE A CUALQUIER COMPORTAMIENTO DE CONNOTACIÓN SEXUAL NO CONSENTIDO QUE PUEDA GENERAR UN AMBIENTE INTIMIDATORIO O DE HOSTIGAMIENTO.

MANIFESTACIONES VERBALES: COMENTARIOS INAPROPIADOS, INSINUACIONES O CHISTES DE CONTENIDO SEXUAL.

MANIFESTACIONES FÍSICAS: CONTACTO NO DESEADO, GESTOS O ACERCAMIENTOS CON CONNOTACIÓN SEXUAL.

MARCO LEGAL Y PROTOCOLOS:

DETALLE DE NORMATIVAS ESPECÍFICAS QUE PROTEGEN A LAS VÍCTIMAS DE ACOSO SEXUAL.

ANÁLISIS DE SENTENCIAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

ACTIVIDAD: SIMULACIÓN DE UN PROCESO DE DENUNCIA Y RESPUESTA ANTE UNA SITUACIÓN DE ACOSO SEXUAL.

3.3. VIOLENCIA PSICOLÓGICA

DEFINICIÓN	Y	ELEMENTOS	DISTINTIVOS:
LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA INCLUYE COMPORTAMIENTOS QUE BUSCAN GENERAR MIEDO, ANSIEDAD O INSEGURIDAD A TRAVÉS DE AMENAZAS, INTIMIDACIONES, Y HOSTIGAMIENTO.			

EJEMPLOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN:

USO SISTEMÁTICO DE PALABRAS O ACTITUDES QUE MINAN LA AUTOESTIMA DEL TRABAJADOR.

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN Y MANEJO DE CRISIS PARA PROTEGER LA SALUD MENTAL DE LAS VÍCTIMAS.

TALLER: ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA Y MANEJO DEL ESTRÉS EN SITUACIONES DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA.

3.4. VIOLENCIA FÍSICA EN EL TRABAJO

DEFINICIÓN	Y	ALCANCE:
COMPRENDE TODA AGRESIÓN FÍSICA QUE PUEDA OCASIONAR DAÑO CORPORAL O LESIONES EN EL TRABAJADOR, INCLUYENDO EMPUJONES, GOLPES U OTRAS FORMAS DE AGRESIÓN DIRECTA.		

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PROTOCOLOS DE EMERGENCIA:

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EL ENTORNO LABORAL.

CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Y PROTOCOLOS DE RESPUESTA INMEDIATA ANTE AGRESIONES.

EJEMPLO PRÁCTICO: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE EMERGENCIA Y SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN FÍSICA.

4. DERECHOS Y DEBERES DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES

4.1. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE:
DERECHO FUNDAMENTAL A LABORAR EN UN ENTORNO LIBRE DE CUALQUIER FORMA DE ACOSO, VIOLENCIA O DISCRIMINACIÓN, LO CUAL INCLUYE TANTO LA INTEGRIDAD FÍSICA COMO EMOCIONAL.

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RECURSOS:

CONOCIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INTERNAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE CONDUCTAS ABUSIVAS.

DISPONIBILIDAD DE APOYO PSICOLÓGICO, ASISTENCIA LEGAL Y ASESORÍA ESPECIALIZADA.

REPARACIÓN Y COMPENSACIÓN:
DERECHO A RECIBIR MEDIDAS DE REPARACIÓN ADECUADAS, YA SEAN ECONÓMICAS O EN FORMA DE READAPTACIÓN LABORAL, EN CASOS DONDE SE HAYA SUFRIDO UN DAÑO DIRECTO A CAUSA DE ACOSO O VIOLENCIA.

PARTICIPACIÓN Y VOZ ACTIVA:
INICIATIVAS QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA CREACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROTOCOLOS INTERNOS, REFORZANDO LA CORRESPONSABILIDAD EN LA PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

4.2. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES

CREACIÓN DE AMBIENTES SEGUROS:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO QUE INVOLUCREN A TODO EL PERSONAL.

ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS CLARAS Y VISIBLES QUE DEFINAN CONDUCTAS INACEPTABLES Y LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES.

MECANISMOS DE DENUNCIA Y PROTECCIÓN:

IMPLEMENTACIÓN DE CANALES DE DENUNCIA INTERNA QUE SEAN ACCESIBLES, CONFIDENCIALES Y LIBRES DE REPRESALIAS.

CREACIÓN DE COMITÉS O ÁREAS ESPECIALIZADAS ENCARGADAS DE RECIBIR Y GESTIONAR LAS DENUNCIAS.

EVALUACIÓN Y MONITOREO CONTINUO:

REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES PERIÓDICAS DEL CLIMA LABORAL.

AJUSTE DE POLÍTICAS Y PROTOCOLOS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DETECTADAS Y LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO.

RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS:
LAS EMPRESAS DEBEN ASUMIR LA RESPONSABILIDAD LEGAL Y ADMINISTRATIVA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, LO QUE INCLUYE SANCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS.

4.3. PROTECCIÓN A DENUNCIANTES Y TESTIGOS

GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD:

SISTEMAS DE PROTECCIÓN QUE ASEGUREN EL ANONIMATO DE QUIENES REPORTAN IRREGULARIDADES.

PROTOCOLOS QUE IMPIDAN EL FILTRADO DE INFORMACIÓN PERSONAL A TERCEROS.

MEDIDAS CONTRA REPRESALIAS:

POLÍTICAS ESTRUCTAS QUE CASTIGUEN CUALQUIER FORMA DE REPRESALIA CONTRA DENUNCIANTES O TESTIGOS.

ASESORÍA Y APOYO CONTINUO PARA PROTEGER A LOS INVOLUCRADOS DURANTE Y DESPUÉS DEL PROCESO DE DENUNCIA.

SOPORTE PSICOLÓGICO Y LEGAL:

PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO QUE INCLUYAN ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO Y ASISTENCIA LEGAL ESPECIALIZADA.

EJERCICIOS DE SIMULACIÓN DE CASOS PARA IDENTIFICAR POSIBLES PUNTOS DÉBILES EN LA PROTECCIÓN Y PROPONER MEJORAS.

5. PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIA Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS

5.1. MECANISMOS DE DENUNCIA INTERNA EN EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS

PROTOCOLOS Y HERRAMIENTAS:

CREACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES SEGURAS PARA EL REGISTRO DE DENUNCIAS.

IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS Y BUZONES ELECTRÓNICOS EXCLUSIVOS.

ESTRUCTURACIÓN DE COMITÉS INTERNOS:

FORMACIÓN DE COMITÉS DE ÉTICA Y SEGURIDAD QUE INCLUYAN REPRESENTANTES DE DIVERSAS ÁREAS.

DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LOS COMITÉS PARA ASEGURAR UNA RESPUESTA RÁPIDA Y EFECTIVA.

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN:

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PERIÓDICOS PARA INFORMAR Y ENTRENAR A TODOS LOS EMPLEADOS EN EL USO CORRECTO DE LOS MECANISMOS DE DENUNCIA.

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y REALIZACIÓN DE CHARLAS INFORMATIVAS.

5.2. CANALES DE DENUNCIA EXTERNOS: INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y TRIBUNALES

INSTANCIAS EXTERNAS DE CONTROL:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA FUNCIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO.

PROCEDIMIENTOS PARA ACCEDER A INSTANCIAS JUDICIALES Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS LABORALES.

CASOS DE INTERVENCIÓN JUDICIAL:

ANÁLISIS DE CASOS RELEVANTES EN LOS QUE LA INTERVENCIÓN DE TRIBUNALES HA SIDO DETERMINANTE PARA SANCIONAR CONDUCTAS ABUSIVAS.

ESTUDIO DE JURISPRUDENCIA QUE RESPALDE EL ACCIONAR DE LOS TRABAJADORES Y LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LEY KARIN.

5.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS

PLANES DE PROTECCIÓN PERSONALIZADOS:

DISEÑO DE PROTOCOLOS ADAPTADOS A LA GRAVEDAD Y CONTEXTO DE CADA DENUNCIA.

COORDINACIÓN CON FUERZAS DE SEGURIDAD Y ORGANISMOS DE EMERGENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS INMEDIATAS.

SERVICIOS DE APOYO INTEGRAL:

ACCESO A SERVICIOS DE ASESORÍA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DURANTE TODO EL PROCESO DE DENUNCIA.

IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE APOYO EN EL ÁMBITO LABORAL QUE FACILITEN LA REINTEGRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VÍCTIMA.



5.4. GARANTÍAS DE CONFIDENCIALIDAD Y PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS

NORMATIVAS Y PROTOCOLOS INTERNOS:

ELABORACIÓN DE POLÍTICAS INTERNAS QUE ASEGUREN LA PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD DE DENUNCIANTES Y TESTIGOS.

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS DE CONFIDENCIALIDAD.

CULTURA ORGANIZACIONAL DE TRANSPARENCIA:

FOMENTO DE UN AMBIENTE EN EL QUE SE INCENTIVE LA COMUNICACIÓN ABIERTA Y SE EVITE LA ESTIGMATIZACIÓN DE QUIENES DENUNCIAN CONDUCTAS ABUSIVAS.

EJERCICIOS Y TALLERES QUE PERMITAN A LOS EMPLEADOS IDENTIFICAR Y PREVENIR POSIBLES REPRESALIAS EN SU ENTORNO LABORAL.

MetaversOtec

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN DEL MÓDULO

SÍNTESIS

DE

CONCEPTOS:

AL FINALIZAR EL MÓDULO, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN SER CAPACES DE IDENTIFICAR Y DESCRIBIR LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA LEY KARIN, SU IMPACTO EN EL AMBIENTE LABORAL Y LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y DENUNCIA QUE ESTABLECE.

EVALUACIÓN

TEÓRICO-PRÁCTICA:

SE PROPONEN EXÁMENES ESCRITOS, ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS Y PRESENTACIONES GRUPALES QUE PERMITAN EVALUAR LA COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS APRENDIDOS.

RETROALIMENTACIÓN

Y

MEJORA

CONTINUA:

ESPACIOS PARA LA DISCUSIÓN DE EXPERIENCIAS, RETROALIMENTACIÓN POR PARTE DE INSTRUCTORES Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS PROTOCOLOS INTERNOS DE CADA ORGANIZACIÓN.

MetaversOtec